

0009847-23.2022.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

PAULO HENRIQUE PINTO SOARES

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

PAULO HENRIQUE PINTO SOARES e LUIZ FELIPE DOS SANTOS MARCELINO foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque no dia 19 de maio de 2021, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0009847-23.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009847-23.2022.8.26.0562 - Controle nº 2021/000344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

PAULO HENRIQUE PINTO SOARES

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

PAULO HENRIQUE PINTO SOARES e LUIZ FELIPE DOS SANTOS MARCELINO foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque no dia 19 de maio de 2021, por volta das 13h30min, na Rua Engenheiro José Garcia da Silveira, nas proximidades do nº 01, bairro do Jabaquara, nesta Cidade e Comarca, traziam consigo 117 (cento e dezessete) porções de maconha, 165 (cento e sessenta e cinco) pinos de cocaína e outros 18 (dezoito) papéletes de cocaína, destinados ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar.

Auto de exibição e apreensão na fl. 14, auto de constatação preliminar nas fls. 12-13 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 111-113.

Notificados em 20 de junho de 2021 (fls. 146 e 148), apresentaram defesas preliminares (fls. 149-153 e 154-157). A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2021 (fls. 160-162), ao que se seguiu regular citação (fl. 186). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e realizados os interrogatórios (termo).

Encerrada, as partes apresentaram memórias escritos nas fls. 236-240 e 242-250. Em cumprimento ao Comunicado CG 2466/2021, em 05 de julho p.p., os autos foram desmembrados em relação a PAULO HENRIQUE PINTO SOARES (fl. 251).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo resultado do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 111-113.

No auto de prisão em flagrante, os investigadores de polícia Diego Alves Siqueira Cerri e Lucas Valente narraram ter desconfiado dos ora acusados durante diligências para investigação de tráfico de drogas, os quais estavam na “Escadaria do Breque”, local conhecido como ponto de venda de drogas. Realizaram breve campanha e observaram o acusado Luiz Felipe, por duas vezes, em atos de mercancia, nos quais recebia algo aparentando ser dinheiro, abaixava-se, pegava um pequeno objeto em uma sacola que estava ao seu lado e entregava ao comprador. Diante disso, efetuaram a abordagem com auxílio dos investigadores Marcelo Inácio Vasconcelos da Silva e Luiz Roberto Monteiro Fonseca, que estavam presentes devido à periculosidade do local, encontrando na posse do acusado Paulo Henrique, em uma sacola plástica amarrada a seu braço, 117 (cento e dezessete) porções de maconha, 165 (cento e sessenta e cinco) pinos de cocaína e outros 18 (dezoito) papelotes de cocaína. Na posse de Luiz Felipe, nada de ilícito encontraram, contudo, viram-no comercializando o entorpecente juntamente com o corréu Paulo Henrique. Por fim, não obstante a tentativa de fuga de ambos os acusados e a resistência à prisão oferecida por Paulo Henrique, conseguiram detê-los com uso de força moderada e os conduziram à delegacia. Durante a instrução processual, os policiais asseveraram que o agente de nome Paulo segurava uma sacola com drogas. O investigador Diego também afirmou terem encontrado no chão, próximo a ambos, dinheiro trocado (fls. 9-10, 11 e termo).

No auto de prisão em flagrante, Paulo Henrique Pinto Soares e Luiz Felipe dos Santos Marcelino reservaram-se ao silêncio (fls. 18 e 19). Em juízo, Paulo Henrique confessou os termos da denúncia, afirmando que havia vendido R\$10,00 de maconha a Luiz Felipe, o que foi por este último ratificado. Ambos também alegaram terem sido agredidos pelos investigadores, apontando mais especificamente Diego como um dos agressores (termo).

Dessa forma, ainda que nenhum numerário tenha sido apreendido, observo de início que não se pode colocar em dúvida os testemunhos dos policiais por conta da condição dos depoentes. Embora policiais, não teriam qualquer interesse em falsa incriminação e nenhuma vantagem pessoal lhes adviria por esse fato. Ademais, a qualidade de funcionário público apenas realça o dever de lealdade ao depor, uma vez que agem em obediência ao art. 37 da Constituição Federal. Além disso, os réus confirmaram que Paulo Henrique havia vendido maconha a Luiz Felipe.

O quadro probatório é, portanto, firme e harmônico, tornando imperiosa a procedência da ação.

Seguindo os critérios norteadores do art. 42, da Lei nº11.343/2006, a pena-base é fixada no mínimo legal, uma vez que nada de extraordinário recomenda maior censurabilidade.

Presentes a agravante da reincidência (fls. 27-29) e a atenuante da confissão, compensam-se, permanecendo as penas no patamar mínimo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE pretensão punitiva estatal, condenando PAULO HENRIQUE PINTO SOARES às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dia-multa é fixado no menor valor unitário, ante a inexistência de provas quanto à condição econômica do agente.

Tendo em vista a reincidência, também comprovante de dedicação às atividades criminosas, além de que o crime se equipara a hediondo e é fomentador de outros

violentos, o regime será o fechado, sendo o ora sentenciado recomendado na prisão onde se encontra.

Anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça. Beneficiário da gratuidade processual (fls. 163-165), deixo de condená-lo ao pagamento da taxa judiciária.

Tendo em vista o teor dos interrogatórios judiciais, oficie-se à Corregedoria da Polícia Civil de Santos, com cópias do Boletim de Ocorrência, da gravação da audiência e desta sentença, para apuração da conduta dos investigadores.

P.I.C.

Santos, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA